Tình tiết bổ sung

Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án đang chuẩn bị các công việc cho buổi hòa giải thì nhận được văn bản đề xuất của luật sư bảo vệ quyền lợi cho công ty Effect. Trong văn bản luật sư cho rằng: vì ông Bằng không yêu cầu công ty nhận trở lại làm việc mà chỉ yêu cầu công ty thanh toán tiền lương trong những ngày không được làm việc cho nên đây là tranh chấp về tiền lương. Theo quy định của pháp luật thì tranh chấp này bắt buộc phải qua hòa giải cơ sở. Tuy nhiên, tranh chấp giữa ông Bằng và công ty chưa qua hòa giải cơ sở nên đề nghị tòa án căn cứ khoản 2 Điều 192 BLTTDS để ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án

Câu hỏi 4: (1 điểm)

Là luật sư của nguyên đơn, anh (chị) có ý kiến đề xuất gì với tòa án trong tình huống trên?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên tòa, ông Bằng trình bày: Theo hợp đồng lao động, công việc của ông là nhân viên kinh doanh. Trên thực tế, ông được giao nhiệm vụ tiếp thị phần mềm máy tính. Trong quá trình làm việc, ông luôn chấp hành giờ giấc làm việc, chưa bị kỷ luật hoặc nhắc nhở gì.

Về việc công ty phân công ông đi tiếp thị sản phẩm tại một số tỉnh miền núi, ông chưa đi là do 1 phần con ông bị viêm phổi đang nằm viện. Mặt khác, vào thời gian này các tỉnh miền núi đang trong mùa mưa bão nên ông đã có đơn trình bày xin được hoãn chuyến công tác vào tháng sau. Đơn của ông đã được Trưởng phòng kinh doanh đồng ý. Do đó, việc công ty chấm dứt hợp đồng lao động với ông với lý do ông không hoàn thành nhiệm vụ được giao là không đúng.

Câu hỏi 5: (1,5 điểm)

Là luật sư của nguyên đơn, anh (chị) cần đặt những câu hỏi gì để làm rõ việc ông Bằng có thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động không?

Câu hỏi 6: (2 điểm)

Là luật sư của ông Bằng, hãy trình bày những lập luận chính của anh (chị) trước HĐXX để khẳng định việc chấm dứt hợp đồng lao động của Công ty Effect đối với ông Bằng là trái pháp luật

Tình tiết bổ sung

Tại phiên tòa, đại diện công ty Effect khẳng định: quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của công ty với ông Bằng là đúng pháp luật. Vi phạm của công ty là không báo trước đủ 45 ngày nên Công ty đồng ý bồi thường 45 ngày lương; thanh toán trợ cấp thôi việc theo mức lương trong hợp đồng lao động là 840.000đ/tháng, tổng cộng 1.050.000 đồng.

Theo đại diện Công ty thì mức lương chênh lệch ông Bằng được lĩnh ngoài mức lương theo hợp đồng lao động là tiền thưởng trong nội bộ phụ thuộc lợi nhuận hàng tháng của Công ty. Do đó, công ty chỉ đồng ý thanh toán tiền trợ cấp thôi việc cho ông Bằng theo mức lương trong hợp đồng lao động.

Ông Bằng không đồng ý việc lấy mức lương theo hợp đồng lao động làm căn cứ tính các chế độ cho ông. Ông cho rằng: lý do mức lương trong hợp đồng lao động của ông chỉ là 840.000đ/tháng là do trước khi ký hợp đồng lao động công ty thỏa thuận miệng với ông ghi số tiền thấp để giảm số tiền BHXH mà ông và công ty cùng phải đóng. Còn mức lương ông lĩnh hàng tháng trong bảng lương mới là tiền lương thực của ông.

=> Tiền lương của ông Bằng thể hiện trong Bảng lương của Công ty là: lương tháng 10 – tháng 12/ X-2 là 1.800.000đ; từ tháng 1/X-1 đến tháng 05/X-1 là 2.400.000đ; tháng 6/X-1 - tháng 02/X là 2.600.000đ.

Câu hỏi 7: (1 điểm)

Là luật sư của nguyên đơn, hãy lập luận để thuyết phục HĐXX chấp nhận ***mức tiền lương*** thực lĩnh của ông Bằng trong bảng lương là tiền lương làm căn cứ tính các chế độ trợ cấp thôi việc, bồi thường tiền lương trong những ngày không được làm việc.

Tình tiết bổ sung

Bản án lao động sơ thẩm số 05/X/LĐST ngày 07/7/X đã tuyên: